공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2014-051호 2014. 3. 13.

사 건 번 호 2013시감2967

사 건 명 보스톤사이언티픽코리아(주)의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 보스톤사이언티픽코리아 주식회사
서울 강남구 테헤란로 317, 6층(역삼동, 동훈타워)
대표이사 ○○○ ○○○○
대리인 변호사 이동규, 이우진

심의종결일 2013. 12. 20.

주 문

피심인은 자기가 판매하는 의료기기의 판매 증진을 목적으로 의료법 제2조 소정의 의사 또는 의료법 제3조 소정의 의료기관에게 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대하게 해외학술대회 참가비용 지원 등 경제상 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 보스톤사이언티픽 코퍼레이션의 한국 법인이며[1] 심혈관 관련 의료기기인 스텐트[2] 등을 수입·판매하는 사업을 영위하는 자로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정한 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2013년 9월 말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

설립일	자산총계	매출액		당기 순이익	상시 종업원 수
		2012년	2011년		
1996.10.29.	44,592	64,332	66,786	3,488	66

* 출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 의료기기 산업의 개요 및 특성

가) 의료기기 산업의 정의

3 의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 산업분야로서, 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료 또는

1) 보스톤사이언티픽 코퍼레이션(Boston Scientific Corporation)은 1969년 말 미국 보스톤 지역에서 설립된 다국적 의료기기 개발·제조·판매회사로서 전 세계 50여개국에서 현지 법인 및 지사를 운영하고 있으며, 전체 임직원 수는 약 24,000명이다. 보스톤사이언티픽코리아 주식회사는 미국 본사에서 제조한 의료기기를 국내에 수입·판매한다.

2) 스텐트(stent)란 혈관이 혈전으로 인해 막히거나, 악성 혹은 양성질환이 발생하여 그 흐름에 장애가 발생하였을 때, 좁아지거나 막힌 혈관 부위에 삽입하여 혈액의 흐름을 정상화시키는데 사용되는 원통형의 튜브 모양을 가진 정밀 의료기구로서 가느다란 튜브에 장착되어 있다가 기구의 작동으로 튜브 안에서 나와 원래의 직경으로 팽창되면서 병변으로 좁아진 부위를 넓혀주는 역할을 한다.

이와 유사한 제품으로서 질병이나 상해 등의 진단・치료・경감・처치 또는 예방의 목적으로 사용되거나 구조 또는 기능의 검사・대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말한다.[3)]

나) 의료기기 산업의 특성

(1) 생산 측면

4 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기·전자·기계·재료·광학 등 학제간 기술이 융합·응용되는 특성이 있으며, 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 다양한 제품군을 포함하고 있다. 의료기기는 반창고 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고 있으며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다. 의료기기산업은 의료기기의 제품 종류만 수 천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없는 등으로 대표적인 다품종 소량생산 산업으로서 저가 또는 일부 의료기기 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하나, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.

(2) 수요 측면

5 의료기기시장은 수요가 한정된 특성을 가지고 있다. 주요 수요처는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이며, 의료기기가 건강, 보건과 관련되어 있으므로 제품 선택시 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려한다. 시장수요자들이 기존 유명 제품을 지속적으로 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기 산업은 제품에

---

3) 의료기기법(2013. 8. 13. 개정, 법률 제12107호) 제2조(정의) ① 이 법에서 “의료기기”란 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구・기계・장치・재료 또는 이와 유사한 제품으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품을 말한다. 다만, 「약사법」에 따른 의약품과 의약외품 및 「장애인복지법」제65조에 따른 장애인보조기구 중 의지(義肢)・보조기(輔助器)는 제외한다.
1. 질병을 진단・치료・경감・처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품
2. 상해(傷害) 또는 장애를 진단・치료・경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품
3. 구조 또는 기능을 검사・대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품
4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

대한 인지도가 매우 중요하고, 상대적으로 높은 진입장벽 및 낮은 가격탄력성・경기 민감도를 보인다.

(3) 규제 산업 측면

6 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직·간접적 영향을 주기 때문에 정부의 인·허가 등의 규제가 필요하다. 따라서 정부는 의료기기 제조 및 판매, 광고, 마케팅 등에 대하여 규제를 하고 있다.

(가) 제조・판매 허가 등 규제

7 의료기기를 제조・판매하려는 사업자는 의료기기법에 따라 식품의약품안전처의 제조・판매허가를 받고, 제조품질 시스템(GMP)[4] 기준을 충족하여야 한다. 외국의 경우도 제품공급(수출) 전에 제품 인증, 등록 또는 신고의 절차를 거치며, 제조품질 시스템 인증을 획득해야만 판매할 수 있도록 법률 등으로 규제하고 있다.[5]

(나) 광고규제

8 의료기기에 대한 광고는 의료기기법 제25조[6]에 따라 사전에 식품의약품안전처의 심의를 받아야만 할 수 있다.

(다) 마케팅 관련 규제

9 의료기기 관련 법령은 의료기기와 관련된 불법 리베이트 제공・수수를 근절하고 투명한 유통시장 질서유지를 위해 의료기기 제조・판매업자의 의료기기 마케팅을

4) GMP란 'Good Manufacturing Practice'의 약자로서 의료기기 품질 관리기준을 의미한다.

5) 유럽은 CE 인증과 ISO13495 인증을, 미국은 510(k) 시판전 신고를 하고 QSR 품질시스템 인증을, 캐나다는 Health Canada에 제품등록을 하고 CMDCAS 품질시스템 인증을, 중국은 중국식약청(SFDA)에 제품등록을 하고 CCC인증을 받아야 한다.

6) 의료기기법 제25조(광고의 심의) ① 의료기기를 광고하려는 자는 식품의약품안전처장이 정한 심의기준・방법 및 절차에 따라 미리 식품의약품안전처장의 심의를 받아야 한다.

일정 부분 제한하고 있다. 의료기기 채택·사용유도 등 판매촉진을 목적으로 사업자가 병·의원 등에게 경제적 이익을 제공하는 것을 원칙적으로 금지하고 있으며,[7] 2010. 11. 28.부터는 의료기기 판매와 관련하여 경제적 이익을 수수한 의료인, 의료기관 개설자 및 의료기관 종사자까지 처벌하는 소위 '리베이트 쌍벌제'를 시행하고 있다.[8]

10 다만, 관련 법령은 예외적으로 일부 경제적 이익 등의 제공은 허용하고 있는 바, 허용되는 범위는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 허용되는 경제적 이익 등의 범위(의료기기 유통 및 판매질서 유지에 관한 규칙 별표[9])

허용 행위	허용 범주
1. 견본품 제공	○ 최소 포장단위로 "견본품" 또는 "sample"이라는 문자를 표기하여 의료기관에 제공하는 필요 최소 수량의 의약품·의료기기
2. 학술대회 지원	○ 국내·외 학술대회에 참가하는 발표자·좌장·토론자가 학술대회 주최자로부터 지원받는 교통비, 식비, 숙박비, 등록비 용도의 실비
3. 임상시험 지원	○ 임상시험에 필요한 수량의 임상시험용 의약품·의료기기 및 연구비
4. 제품 설명회	○ 참석자에게 제공하는 10만 원 이하의 식음료, 5만 원 이하의

7) 의료기기법 제13조(제조업자의 의무) ③ 제조업자는 의료기기 채택·사용유도 등 판매촉진을 목적으로 의료인이나 의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다)·의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편익, 향응, 그 밖의 경제적 이익(이하 "경제적 이익등"이라 한다)을 제공하여서는 아니 된다. 다만, 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위(이하 "견본품 제공등의 행위"라 한다)로서 식품의약품안전처장과 협의하여 보건복지부령으로 정하는 범위의 경제적 이익등인 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조(판매업자 등의 준수사항) ② 판매업자·임대업자는 의료기기 채택·사용유도 등 판매 또는 임대 촉진을 목적으로 의료인이나 의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다)·의료기관 종사자에게 경제적 이익등을 제공하여서는 아니 된다. 다만, 견본품 제공등의 행위로서 식품의약품안전처장과 협의하여 보건복지부령으로 정하는 범위의 경제적 이익등인 경우에는 그러하지 아니하다.

8) 의료법 제23조의2(부당한 경제적 이익 등의 취득 금지) ② 의료인, 의료기관 개설자 및 의료기관 종사자는 「의료기기법」제6조에 따른 제조업자, 같은 법 제15조에 따른 의료기기 수입업자, 같은 법 제17조에 따른 의료기기 판매업자 또는 임대업자로부터 의료기기 채택·사용유도 등 판매촉진을 목적으로 제공되는 경제적 이익등을 받아서는 아니 된다. 다만, 견본품 제공 등의 행위로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익등인 경우에는 그러하지 아니하다.

제88조의2(벌칙) 제23조의2를 위반한 자는 2년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 취득한 경제적 이익등은 몰수하고, 몰수할 수 없을 때에는 그 가액을 추징한다.

9) '의료기기 유통 및 판매질서 유지에 관한 규칙'(보건복지부령 제189호, 2013. 3. 23. 제정·시행)

	기념품, 실비의 교통비, 숙박비 ○ 요양기관을 직접 방문시 1일 10만 원 이하 식음료(월 4회 이내 제한) 및 1만 원 이하 판촉물 * 비고 : 제품설명회는 의료기기에 대한 정보제공을 목적으로 개최하는 것만을 말하며 보건의료인의 모임 등에 필요한 음식 및 음료를 지원하기 위해서 개최되는 것은 포함하지 않음
5. 대금결제조건에 따른 비용할인	○ 요양기관이 의약품·의료기기 거래대금 결제시, 거래일로부터 결제일까지의 기간에 따라 비용할인 - 1개월 이내 : 거래금액의 1.8% 이하, 2개월 이내 : 1.2% 이하, 3개월 이내 : 0.6% 이하
6. 시판 후 조사	○ 식품의약품안전처로부터 승인 받은 시판 후 조사는 증례(증상)당 5만 원 이하(추가조사가 필요한 경우 30만 원 이하)의 사례비
7. 신용카드 포인트	○ 신용카드 사용 시 결제금액의 1% 이하의 포인트

2) 국내 의료기기 산업의 현황

11 생산액 및 수·출입을 기준으로 한 2010년 국내 의료기기 시장규모는 3조 9,027억 원 규모로 2009년 3조 6,441억 원 대비 7.1% 증가하였다. 국내 시장규모는 2006년부터 2010년까지 연평균 7.8%의 성장을 보이고 있으며 2010년 국내총생산 성장률 6.2%에 비하여 높은 수치이다. 국내 의료기기 시장규모와 의료기기 제조·수입업체 현황은 각각 아래 <표 3>, <표 4>와 같다.

<표 3> 국내 의료기기 시장규모

(단위: 백만 원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
생산	1,949,159	2,216,965	2,525,203	2,764,261	2,964,445
수출	781,043	959,094	1,248,138	1,519,039	1,681,619
수입	1,719,323	2,001,423	2,340,883	2,398,833	2,619,895
시장규모[10]	2,887,438	3,259,294	3,617,947	3,644,054	3,902,720

* 출처 : 2011년 의료기기산업 분석 보고서(한국보건의료산업진흥원)

10) 국내 시장규모는 생산 + 수입 - 수출로 계산하였다.

<표 4> 국내 의료기기 제조·수입업체 현황

(단위: 개)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
제조업체	1,624	1,662	1,726	1,754	1,857
수입업체	1,281	1,381	1,456	1,446	1,496

* 출처 : 2011년 의료기기산업 분석 보고서(한국보건의료산업진흥원)

12 2010년 기준 의료기기 수·출입 규모는 전년 대비 9.8% 증가하였으며, 무역수지 적자 폭은 커졌다. 주요 수출품목은 초음파영상진단장치, 시력보정용안경렌즈, 의료용프로브(probe), 혈당측정검사지, 개인용 온열기이며, 이들 품목의 수출액은 5.9억 달러로서 전체 의료기기 수출액의 40.5%를 차지하고 있다. 반면, 주요 수입품목은 스텐트, CT, MRI, 인공무릎관절, 소프트콘텍트렌즈, 인공신장용여과기이며, 이들 품목의 수입액은 4.3억 달러로서 전체 의료기기 수입액의 18.8%를 차지하고 있다. 주요 수입품목은 대부분 높은 수준의 기술력을 필요로 하는 고가의 의료장비들이다. 국내 의료기기 수·출입액 상위 5대 품목은 아래 <표 5>와 같다

<표 5> 의료기기 수·출입액 상위 5개 품목 현황

(단위: 천 달러)

순위	품명	수출액			품명	수입액		
		2008년	2009년	2010년		2008년	2009년	2010년
1	초음파영상 진단장치	304,820	226,280	308,634	스텐트	114,852	92,970	104,759
2	시력보정용 안경렌즈	62,562	74,162	78,231	CT	77,933	55,003	98,452
3	의료용프로브	30,608	50,178	68,033	MRI	73,631	44,622	87,438
4	혈당측정 검사지	37,727	50,643	67,704	인공무릎 관절	57,978	66,934	71,720
5	개인용 온열기	87,840	99,264	66,076	소프트 콘텍트렌즈	61,261	60,148	64,395

* 출처 : 2011년 의료기기산업 분석 보고서(한국보건의료산업진흥원)

3) 스텐트 시장의 현황 및 경쟁요소

가) 스텐트의 개념 및 시장 규모

13 스텐트란 인체 내에 관 형태로 생긴 부위가 협착되었을 때 물리적으로 관을 넓혀주는 튜브 모양의 정밀 의료기구로서 크게 혈관용 스텐트와 비혈관용 스텐트로 구분된다. 혈관용은 다시 뇌혈관, 심장혈관, 말초혈관용으로 나누어지는데 심장혈관이나 뇌혈관용 스텐트는 고도의 기술이 필요하여 수입의존도가 높은 반면, 비혈관용 스텐트인 소화기 스텐트는 비교적 크기가 크고 개발이 쉬워서 국내업체들도 개발하여 판매하고 있다.[11)]

14 혈관용 스텐트는 금속재질로 만들어진 일반형 스텐트(BMS : Bare Metal Stent)와 기존의 스텐트에 혈관의 재협착을 방지하기 위한 약물을 코팅하여 약물이 서서히 방출되도록 한 약물방출형 스텐트(DES : Drug-eluting Stent)로 구분된다. 이 중 약물방출형 스텐트는 국내 혈관용 스텐트시장의 약 90%를 차지하며, 전량을 수입하고 있다.[12)]

15 국내에 수입되는 혈관용 스텐트의 유통구조는 다국적 제약회사의 한국 법인이 해외 본사로부터 제품을 수입하여 직접판매조직 또는 지역대리점을 통해 제품을 공급하는 방식이고, 국내 스텐트 시장 규모는 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 국내 스텐트 시장 규모[13)]

(단위: 개, 백만 원, %)

년도	수량	전년대비 증가율	금액	전년대비 증가율
2008	164,957	-	112,665	-
2009	168,471	2.13	93,637	-16.89

11) 국내 의료용 스텐트 제품을 제조하는 업체로는 (주)에스앤지바이오텍, 휴메드(주), (주)스텐텍, (주)엠바이텍 등이 있다.

12) 국내에 유통되는 약물방출형 스텐트의 주요 판매사로는 보스톤사이언티픽코리아(주), 한국애보트(주), 메드트로닉코리아(주), 바이오메트코리아(주), 한국테루모(주) 등이 있다.

13) 국내시장규모는 생산+수입-수출로 계산하였고, 1 달러를 1천 원으로 하여 계산하였다.

2010	161,671	-4.04	101,460	8.35
2011	194,397	20.24	108,492	6.39
2012	195,701	0.67	107,370	-1.03

* 출처 : 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료, 식품의약품안전처

나) 가격결정구조 및 경쟁요소

16 스텐트 및 심혈관 관련 의료기기의 판매 가격은 제조원가(수입원가), 유통비, 영업비, 영업 마진 등으로 구성되나, 현실적으로 보험급여 제품에 대하여는 보험급여 상한액으로 설정하고, 보험비급여 제품에 대하여는 전년도 최고 판매가격 또는 관련 시장의 유사제품 가격 등을 참고하여 결정한다.

17 다만, 대부분의 제품이 보험급여 제품이기 때문에 가격은 주요 경쟁요소가 될 수 없어서 제품의 품질과 성능 외에 제품설명, 신제품 설명회 등 대면접촉을 통한 우호적인 관계설정이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

18 피심인은 2012년부터 2013년까지 기간 동안 자기가 판매하는 의료기기의 판매를 증진시키기 위한 목적으로 종합병원 소속 의사들과 개별적으로 접촉하여 EURO-PCR[14], HRS[15], EURO-PACE[16] 등 해외학술대회 참가와 관련하여 19개 종합병원 소속 총 22명의 의사들에게 참가비용을 지원하거나 지원할 것을 제의하였다. 피심인의 해외학술대회 참가비용 지원현황은 아래 <표 7>과 같다.

14) 'EURO-PCR'은 유럽 심혈관 중재시술학회(European Association of Percutaneous Cardiovascular)가 매년 프랑스에서 개최하는 유럽 최대 규모의 심장학 관련 학회이다.

15) 정식명칭은 'Heart Rhythm Society'로서 의료전문가를 대상으로 교육기회를 제공하고 부정맥의 위험으로부터 환자의 건강을 향상시킬 목적으로 설립된 단체이며 매년 5월 미국에서 심장부정맥 및 전기생리학 분야의 국제 학술대회를 개최한다.

16) 정식명칭은 'European Program for Advanced Continuing Education'으로서 유럽의 부정맥 및 전기생리학 분야의 국제 학술대회이다.

<표 7> 해외학술대회 참가비용 지원(지원제의) 현황

학술대회명	장소	기간	참가비용 지원(지원제의) 의사	지원총액 (1인당 지원금액)
EURO-PCR	프랑스 파리	2012.5.15. ~5.18.	· 지원 : 총 9명 ○○○○○○○병원 류○○ ○○○○○○병원 ◇◇◇ ○○○병원 박◎◎ ○○○○○○병원 유○○ ○○○○○○병원 나○○ ○○○○○○병원 강○○ ○○○○○○병원 최○○ ○○○○○○병원 박△△ ○○○병원 류△△	52,792,776원 (5,865,864원)
			· 지원제의 : 총 2명 ○○의료원 권◎◎ ○○○병원 김□□	-
		2013.5.21. ~5.24.	· 지원 : 총 6명 ○○○○○○○병원 홍△△ ○○○병원 송○○ ○○○○병원 이○○ ○○○○○○병원 강△△ ○○○○○○병원 박□□ ○○○○○○병원 ◎◎◎	33,863,670원 (5,643,945원)
HRS	미국 콜로라도 덴버	2013.5.8. ~5.11.	· 지원 : 총 3명 ○○○○○○○병원 정○○ ○○○○병원 ◈◈◈ ○○○○○○병원 이△△	12,811,100원 (4,270,367원)
EURO-PACE	그리스 아테네	2013.6.23. ~6.26.	· 지원 : 총 2명 ○○○○병원 장○○ ○○○○병원 박◎◎	10,497,074원 (5,248,537원)
합 계				109,964,620원

1) 2012년 EURO-PCR 학술대회 참가비용 지원

19 피심인은 자기의 의료기기 판매 증진을 목적으로 아래 <표 8> 내지 <표 11>에서 보는 바와 같이 ○○ ○○○○병원 류○○, ○○ ○○○병원 ◇◇◇, ○○ ○○○병원 박◎◎, ○○○ ○○병원 유○○, ○○○ ○○병원 나○○, ○○○○○병원 강○○, ○○○○○병원 최○○, ○○○○○병원 박△△, ○○ ○병원 류△△ 등 9개 종합병원 소속 총 9명의 의사들에게 2012년 EURO-PCR 학술대회 참가비용 지원을 개별적으로 제의하고 이를 실행한 사실이 있다. 지원금액은 1인당 5,865,864원으로서 총 52,792,776원이다.

<표 8> 류◇◇ 차장[17]이 전송한 내부 이메일(심사보고서 소갑 제2-4호증[18])

보낸 사람 : Ryu, ◇◇ 보낸 날짜 : 2012년 1월 18일 수요일 오후 5:15 받는 사람 : Kim, △△ ; Kim, ◎◎ ; Lim, ○○ ; Moon, △△ ; Ryu, ○○ ; Yeon, ◎◎, You, ○○ ; Kim, ◇◇ 제목 : 2012 Euro PCR Sponsor list 다들 알고 있는 것처럼 PCR이 5월에 열립니다. 우리팀에서 6명을 spon할 계획인데 연대리는 김□□ 교수님 확정되어 있는 상황이니 제외하고 나머지 분들은 대략 꼭 spon 필요한 사람 list를 제게 알려주시기 바랍니다. 상의 후에 지원토록 하겠습니다.(중략) 따로 요청받은 적이 있거나 필요한 사람 우선 알려주세요.

17) 류◇◇은 피심인의 심혈관사업부 차장이다.

18) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 표기한다.

<참석자 List>

1	Professor	Dr			부인	6 nights		지원요청			개인예약	
2	Professor	Dr			No	4 nights		pick-up	5/14 13:05	5/14 13:05	레드웨	
3	Professor	Dr			No	4 nights		pick-up	5/14 13:05	5/18 21:00	개인예약	
4	Professor	Dr			No	3 nights		pick up	5/14 13:05	5/17 13:00	개인예약	
5	Professor	Dr			부인	5 nights		pick up	5/14 13:05	5/19 21:00	개인예약	
6	Professor	Dr			부인, 자녀2명	7 nights		pick up 원함	5/11 13:05	5/18 21:00	개인예약	
7	Professor	Dr			자녀 1명	8 nights			5/13 13:05	5/19 21:00	레드웨	
8	Professor	Dr			No	4 nights		pick up	5/14 13:05	5/18 21:00	레드웨	
9	Professor	Dr			No	4 nights		개인적 이용			개인예약	
10	Professor	Dr			No	8 nights		지원요청	5/13 13:05	5/19 21:00	개인예약	
1	Employee	BS K				4 nights			5/14 13:05	5/18 21:00	레드웨	
2	Employee	BS K		BSK		4 nights			5/14 13:05	5/18 21:00	레드웨	
3	Employee	BS K		BSK		4 nights			5/14 13:05	5/18 21:00	레드웨	
4	Employee	BS K		BSK		4 nights			5/14 13:05	5/18 21:00	레드웨	
5	Guest	Cli				4 nights			5/14 13:05	5/18 21:00	개인예약	No

<표 9> 김◎◎[19]가 2012. 1. 20. 전송한 내부 이메일(소갑 제2-4호증)

From : Kim, ◎◎
Sent : Friday, January 20, 2012 10:47 AM
To : Kim, △△ ; Kim, ◎◎ ; Lim, ○○ ; Moon, △△ ; Ryu, ◇◇ ; Yeon, ◎◎ ; You, ○○ ; Kim ◇◇
Subject : 주제 : 2012 Euro PCR Sponsor list

류차장님,
○○○ 최○○샘 케이스발표 있다고 합니다.
지원요청 들어왔습니다.
자리 한명 간절히 부탁드립니다.

<표 10> 우○○[20]이 2012. 3. 21. 전송한 내부 이메일(소갑 제2-4호증)

From : Woo, ○○
Sent : Saturday, March 31, 2012 9:54 AM
To : Ryu, ◇◇ ; Hwang, ××
Cc : Jung, △△ ; Hong, ○○
Subject : 회신 : PCR 참석자 최종 Confirm 부탁 드립니다.

류◇◇ 차장님과 황×× 부장님께.....

이번 PCR 참석자 최종 Confirm 부탁드립니다.

19) 김◎◎는 피심인의 심혈관사업부 부서원이다.

4월 5일 최종적으로 의료기기협회에 신고해야 함으로 4월 5일전까지는 확정된 List를 보내주시면 의협신고 후 대한심장학회에 알려서 최종 인원(지원하는 선생님) Confirm 하도록 하겠습니다.

<참석자 Lists>

NO	Support	Prefix		Hospital
1	BSK[21]	○○○	Confirm	○○○○○○
2	BSK	류○○	Confirm	○○○○○
3	BSK	유○○	Confirm	○○병원
4	BSK	◇◇◇	Holding	○○○○○
5	Agency	류△△		○○○
6	Agency	박△△		○○○

<표 11> <u>'해외학회 참가지원 리스트'(소갑 제2-1호증)</u>

1. 보스톤사이언티픽코리아(주)의 해외학회 참가지원 리스트

학회	지원명단(인원)	지원총액	지원금 상세내역	1인당 지원금액
EURO-PCR (2012년)	11명[22] ○○○○○병원 류○○ ○○○○○병원 ◇◇◇ ○○○ 박◎◎ ○○○○병원 유○○ ○○○○병원 나○○ ○○○ 강○○ ○○○○병원 최○○ ○○○○○병원 박○○ ○○○병원 류△△ ○○○○○병원 ○○○ ○○○병원 ○○○ (취소 : 타업체 지원사유로 추정)	₩64,524,500[23]	KMDIA[24]에 직접 Donation하며 KMDIA에서 이벤트 후에 모든 비용을 정산하여 1인당 비용을 통보함(집행내역 통보에 상세내역은 구분되지 않음)	₩5,865,864

20) 우○○은 피심인의 심혈관사업부 부서원이다.

21) 'BSK'는 'Boston Scientific Korea'의 약자이다.

22) 위 <표 11>의 지원의사 명단에는 11개 종합병원 소속 총 11명의 의사가 기재되어 있으나, ○○○○○병원 ○○○ 의사는 실제 해당 학술대회에 참가하지 아니하였으며, ○○○○○병원 ○○○ 의사는 해당 학술대회에 참가는 하였으나 '취소 : 타업체 지원사유로 추정'이라고 기재된 내용에 의하면 피심인으로부터 참가비용을 지원받지 않은 것으로 보이는 바, 이들 2명의 의사들이 지원 제의를 받은 사실

20 아울러 피심인은 아래 <표 12>, <표 13>에서 보는 바와 같이 자기의 의료기기 판매 증진을 목적으로 ㅇㅇ의료원 권◎◎ 의사, ㅇㅇㅇ병원 김□□ 의사 등 2개 종합병원 소속 총 2명의 의사들에게 해외학술대회 참가비용을 지원할 것을 개별적으로 제의한 사실이 있다. 피심인은 위 의사들의 참가비용을 지원하고자 학회주최자에게 초청연자(Faculty)[25]로 선정할 것을 비공식적인 방법을 통해 추천하였으나, 추천이 받아들여지지 않자 보스톤세션[26]에 연자나 패널로서 초청하는 방안을 추진하였다.

<표 12> 2012년 EURO-PCR 참가비용 지원과 관련한 내부 이메일(소갑 제2-2호증)

1) 2012. 1. 4. 7:03 ◉◉◉ ◉◉[27]가 홍ㅇㅇ[28]에게 송신 PCR(파리) 초청연자로 한국에서 1-2명 정도 제출할 수 있는지 확인하고 싶습니다.(중략) 가능하면 빨리 알려주면 좋겠고, 만약 다른 새로운 의사를 추천하고자 하면, 저한테 이름, 기관, 이메일 주소를 알려주시기 바랍니다.
2) 2012. 1. 4. 3:09 홍ㅇㅇ이 ◉◉◉ ◉◉에게 송신 정말 좋은 기회네요. 초청연자 리스트의 최종 결정에 앞서서 몇가지 간단한 질문이 있습니다. ① 저희가 PCR에 초청연자로 제안하는 의사들이 연사인가요, 패널이 되나요? ② 최대 2명까지만 추천할 수 있나요? - 아니면 2명을 초과해서 추천할 수 있나요?
3) 2012. 1. 4. 23:46 ◉◉◉ ◉◉가 홍ㅇㅇ에게 송신 ①에 대해서는 대답해 드릴 수가 없습니다. 제가 알기로는 이번 건은 특정 의사들을 초청연자로 모시는 저희 측의 비공식적인 요청입니다.
4) 2012. 1. 4. 9:47 홍ㅇㅇ이 부서원들에게 송신 PCR faculty(강연자)로 추천하실 분 각 팀별 1명씩 추천바랍니다. 보스톤에 로얄티가 높은 선생님으로 했으면 합니다. 오늘까지 알려주세요.
5) 2012. 1. 4. 15:28 황××[29]가 홍ㅇㅇ에게 송신 권◎◎ 교수님이 해달라고 하시네요.

은 확인되지 않는다. 피심인이 개별적으로 지원을 제의하여 지원한 인원은 9개 종합병원 소속 총 9명의 의사들이다.

23) 총 11명을 지원대상으로 하여 산정된 금액으로서 이들 중 ㅇㅇㅇㅇㅇ병원 ㅇㅇㅇ 의사와 ㅇㅇㅇㅇㅇ병원 ㅇㅇㅇ 의사를 제외한 총 9명을 기준으로 산정할 경우 총 지원금액은 52,792,776원이 된다.

24) 한국의료기기산업협회의 영문약칭으로 정식명칭은 'Korea Medical Devices Industry Association'이다.

25) 'Faculty'란 학회에서 주요 역할을 담당하는 교수진을 의미한다.

26) 보스톤세션이란 학술대회에서 피심인의 본사가 직·간접적으로 관여하여 피심인 제품의 의학적 특성 등을 의료전문가에게 설명하는 비공식 프로그램을 의미한다(해외학회 초청관련 확인서, 소갑제2-2호증).

권◎◎ 교수님으로 결정하도록 하겠습니다.

6) 2012. 1. 6. 13:50 홍○○이 ◉◉◉ ◉◉에게 송신
저도 당신의 의견에 동의해서 의사 2명만 PCR 초청연자로 올리기로 했습니다. 하기가 그 의사들입니다.
○○의료원: 권◎◎(△@△.com)
○○○병원: 김□□(△@△.ac.kr)
PCR의 상기 의사에 대한 초청연자 추천 진행상황을 저에게 업데이트 해주시기 바랍니다.

7) 2012. 3. 15. 13:17 홍○○이 ◉◉◉ ◉◉에게 송신
나쁜 소식이 있습니다. 현재 시점에서 초록이나 케이스 제출 기한이 지난 것을 고려하면 PCR의 결정을 선생님들께 알리는 것이 상당히 어렵습니다. 저희가 권선생님과 김선생님께 초청연자로 초빙될 수 있다고 말씀 드려서 두 분 다 PCR에 아무 것도 제출하지 않았거든요. 두 분이 지금 케이스와 초록을 제출할 것이 있기는 하지만, 이미 제출기한이 지났습니다.

그래서 다른 가능성을 위해서 한 가지 부탁을 더 드리고자 합니다. ① 두 선생님을 보스톤사이언티픽 세션에 연사나 패널로 초청할 수 있을까요? ② 제출기한은 지났지만 예외적으로 두 박사님의 케이스나 요약본을 제출하게 할 수 있을까요? 급하게 케이스나 초록을 찾아서 제출하는 것이 다소 부담스럽기 때문에 현재로서 둘 중 가장 좋은 방법은 첫 번째라고 생각합니다. 좋은 소식 기다리겠습니다. 감사합니다.

<표 13> 해외학회 초청관련 확인서(소갑 제2-2호증)

확인서

1. 해외학회 참가지원 시 해외학회 내에서 의사의 역할을 만들어 줄 것을 요청하는 사안에 대하여

당사 보스톤사이언티픽코리아(주)에서는 첨부된 이메일자료와 같이 의사 권◎◎, 김□□를 EURO-PCR(2012년)학회에 초청연자(Faculty)로서 학회로부터 직접 초청받아 참석하는 방식으로 추진하기로 보스톤사이언티픽 AP본부(싱가폴소재 아시아 총괄본부)와 논의하여 진행하였으나 초청연자초청이 무산되었음.

이에 따라 학회참석이 가능한 다른 방법으로써 보스톤세션에 연자(speaker)나 패널로서 상기 두 교수(권◎◎, 김□□)를 초청하는 것 또는 제출기간이 지났지만

27) ◉◉◉ ◉◉는 피심인의 아시아태평양 지역 심혈관사업부 마케팅 이사이다.

28) 홍○○은 피심인의 심혈관사업부 영업·마케팅 이사이다.

29) 황××는 피심인의 심혈관사업부 부서원이다.

CASE나 초록을 제출하는 것이 가능한지 여부를 보스톤사이언티픽 AP본부에 문의한 사실이 있음.

2) 2013년 EURO-PCR 학술대회 참가비용 지원

21 피심인은 자기의 의료기기 판매 증진을 목적으로 아래 <표 14> 내지 <표 18>에서 보는 바와 같이 ○○ ○○○○병원 홍△△, ○○○병원 송○○, ○○○○병원 이○○, ○○○ ○○병원 강△△, ○○○○○병원 박□□, ○○○○○병원 ◎◎◎ 등 6개 종합병원 소속 총 6명의 의사들에게 2013년 EURO-PCR 학술대회 참가비용 지원을 개별적으로 제의하고 이를 실행한 사실이 있다. 지원금액은 1인당 5,643,945원으로 총 33,863,670원이다.

<표 14> <u>○○○병원 박◈◈ 의사가 홍○○ 이사에게 전송한 이메일(소갑 제 2-4호증)</u>

From : △@daum.net On Behalf of 박◈◈ Sent : Tuesday, March 12, 2013 10:58 PM To : Hong, ○○ Subject : EURO PCR참석 관련 홍 부장님, 잘 귀국하셨는지요? 앞으로도 본사와 잘 communication해주시기를 부탁드리구요.... 5월에 있을 EURO-PCR 지원 계획이 어떻게 되는지요? 저희 전임의 선생님 중에 후원이 필요해서 한 분을 부탁드리고자 합니다. 검토하시고 연락부탁드립니다. From : △@daum.net On Behalf of 박◈◈ Sent : Wednesday, March 13, 2013 4:33 PM To : Hong, ○○ Cc : Ryu, ○○ ; You, ○○ ; Chung, ○○ ; 한○○ 교수 Subject : RE : RE : EURO PCR참석 관련 홍이사님, 감사합니다. ○○○ 교수께, 박□□ 선생을 보스톤 후원으로 배정해주세요. 유○○ 직원이 연락을 할 겁니다.

<표 15> <u>임○○ 과장이 2013. 4. 1. 전송한 내부이메일(소갑 제2-4호증)</u>

Dear All,

오늘 오전에 정리된 PCR 참석자 리스트입니다.
현재 공고가 올라와 있는 상태이고 5일까지 사전신고가 마감이므로 아래 리스트대로 내일 사전신고 진행하겠습니다.(1인당 예상금액 : 5,393,573원)
변경사항 있으시면 내일 오전까지 답변 부탁드립니다.

	소속	이름	영문명 (여권기준)	담당 SR	Sponsor[30]	Remark
1	○○○○	이○○		○○ Moon	BSK	
2	○○○○○	강△△		○○ Lim	BSK	
3	○○○	박□□		○○ You	BSK	
4	○○○○○○	홍△△		○○ Lee	BSK	
5	○○○○	송○○		○○ Oh	BSK	
6	○○○	○○○			Distributor	
7	○○○○	○○○			Distributor	부인동반
8	BSK	황××			BSK	
9	BSK	임○○	Lim, ○○		BSK	
10	BSK	문○○ or 배○○			BSK	

<표 16> 류◇◇ 차장이 2013. 4. 8. 전송한 내부이메일(소갑 제2-5호증)

From : Ryu, ◇◇
Sent : Monday, April 08, 2013 12:18 PM
To : Lim, ○○
Cc : Hwang, ×× ; Kim, △△ ; Hong, ○○ ; Chung, ○○(△) ; Park, ××
Subject : Pcr ○○○ ◎◎◎ 교수님.

임과장님,

최근에 담당자 통해서 ◎교수님이 pcr 지원 필요없다는 말씀을 주셔서 취소했었는데 오늘 다시 컨펌해보니 다시 지원해달라고 하시네요.
모든 항공 숙박 일정 전부 본인이 알아서 움직이시므로 신경쓸 필요는 없습니다만 협회에 신고는 필요할 듯합니다.
이 부분 신고부탁합니다.

30) 2013년 EURO-PCR에 참석한 5명의 의사들에 대해서 “Sponsor BSK”로 기재하고 있는 점으로 미루어 보아 피심인이 해당 의사들을 개별적으로 지원하였음을 확인할 수 있다.

<표 17> 임○○ 과장이 2013. 4. 17. 전송한 내부이메일(소갑 제2-5호증)

From : Lim, ○○
Sent : Wednesday, April 17, 2013 7:32 AM
To : ⓘⓘⓘⓘ
Cc : Hong, ○○ ; Chung, ○○(△) ; ⓘⓘⓘⓘ ; Park, ○○ ; Park, ××
Subject : RE : Approval Request for IC - Euro PCR 2013

ⓘⓘⓘⓘ, 안녕하세요.

기부금액이 수정되어 EURO PCR 2013건에 대한 재승인 요청합니다.
첨부 리뷰 후 승인 바랍니다.
- 원래 5명의 의사에 미화 22,473달러(원화 29,967,865원)로 승인 받았음.
- BSK IC 팀에서 과학적 발전 지원을 위해 한 명을 더 추가하였음.
- 지역 KMDIA 법에 따라 KMDIA에 1명 더 신청함.
- 수정 후 총 의사 숫자는 6명.
- 수정된 총 기부금액은 26,968달러(원화 32,361,600원).
- 이메일로 로컬승인 받음.
- 규정준수 질문지는 변경 없음.

<표 18> '해외학회 참가지원 리스트'(소갑 제2-1호증)

1. 보스톤사이언티픽코리아(주)의 해외학회 참가지원 리스트

학회	지원명단(인원)	지원총액	지원금 상세내역	1인당 지원금액
EURO-PCR (2013년)	6명 ○○○○○○병원 홍△△ ○○○○병원 송○○ ○○○○병원 이○○ ○○○ ○○병원 강△△ ○○○병원 박□□ ○○○병원 ◎◎◎	₩33,863,670	KMDIA에 직접 Donation하며 KMDIA에서 이벤트 후에 모든 비용을 정산하여 1인당 비용을 통보함(집행내역 통보에 상세내역은 구분되지 않음)	₩5,643,945

3) 2013년 HRS 학술대회 참가비용 지원

22 피심인은 자기의 의료기기 판매 증진을 목적으로 아래 <표 19>에서 보는 바와 같이 ○○ ○○○○병원 정○○, ○○○○병원 ◈◈◈, ○○○ ○○병원 이△△

등 3개 종합병원 소속 총 3명의 의사들에게 2013년 HRS 학술대회 참가비용 지원을 개별적으로 제의하고 이를 실행한 사실이 있다. 지원금액은 1인당 4,270,367원으로서 총 12,811,100원이다.

<표 19> ‘해외학회 참가지원 리스트’(소갑 제2-1호증)

1. 보스톤사이언티픽코리아(주)의 해외학회 참가지원 리스트

학회	지원명단(인원)	지원총액	지원금 상세내역	1인당 지원금액
HRS (2013년)	3명 ○○ ○○○○ 정○○ ○○ ○○ ◈◈◈ ○○ ○○ 이△△	₩12,811,100	KMDIA에 직접 Donation하며 KMDIA에서 이벤트 후에 모든 비용을 정산하여 1인당 비용을 통보함(집행내역 통보에 상세내역은 구분되지 않음)	₩4,270,367

4) 2013년 EURO-PACE 학술대회 참가비용 지원

23 피심인은 자기의 의료기기 판매 증진을 목적으로 아래 <표 20>에서 보는 바와 같이 ○○○○병원 장○○, ○○○○병원 박◎◎ 등 2개 종합병원 소속 총 2명의 의사들에게 2013년 EURO-PACE 학술대회 참가비용 지원을 개별적으로 제의하고 이를 실행한 사실이 있다. 지원금액은 1인당 5,248,537원으로서 총 10,497,074원이다.

<표 20> ‘해외학회 참가지원 리스트’(소갑 제2-1호증)

1. 보스톤사이언티픽코리아(주)의 해외학회 참가지원 리스트

학회	지원명단(인원)	지원총액	지원금 상세내역	1인당 지원금액
EURO-PACE (2013년)	2명 ○○○○ 장○○ ○○○○ 박◎◎	₩10,497,074	KMDIA에 직접 Donation하며 KMDIA에서 이벤트 후에 모든 비용을 정산하여 1인당 비용을 통보함(집행내역 통보에 상세내역은 구분되지 않음)	₩5,248,537

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[31]

제23조 (불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[32]

제36조 (불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1의2와 같다.

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

31) 2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정된 것을 말한다.

32) 2012. 6. 19. 대통령령 제23864호로 개정된 것을 말한다.

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

나.～다. (생략)

5.～10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

24 법 제23조 제1항 및 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 제4호 가목에 따른 '부당한 이익에 의한 고객유인' 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 둘째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써 셋째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

25 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라서는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다. 또한 부당한 이익에 해당하는지는 관련 법령에 의해 금지되거나 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.[33]

26 한편 의료기기 산업에 있어서는 그 제품의 특성상 부당성 판단시 다음과 같은 점을 고려하여야 한다. 즉 일반상품과 달리 의료기기의 경우 환자의 신체에 직접 사용됨에도 불구하고, 환자가 어떤 제품을 구입할 것인지를 선택할 수 없는 점 때문에 최종소비자의 제품선택권이 제약되는 특징이 있으므로, 의사 또는 의료기관의 의료기기 선택이 품질과 가격의 우위에 근거하지 아니하고 의료기기 제조·판매업체가 제공하는 부적절한 이익의 크기에 의존하게 된다면 환자의 이익은 현저하게 저해

33) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2009누33777 판결 참조.

되고 의료기기 시장에서의 건전한 경쟁은 기대할 수 없게 된다.

27 의료기기 판매에서 정보제공활동과 설득활동은 필수불가결하다고 할 수 있으나, 의사 또는 의료기관이 의료기기를 선택하는 데에 있어서 그 품질과 가격의 우위에 근거하지 않고 의료기기 업체가 제공하는 부적절한 이익의 대소에 영향을 받게 된다면 소비자의 이익은 현저하게 침해될 수밖에 없고 의료기기 시장에서의 건전한 경쟁도 기대할 수 없게 되므로, 의료기기 업체의 판매촉진활동은 이와 같은 측면들을 종합적으로 고려하여 투명성, 비대가성, 비과대성 등의 판단기준 하에 정상적인 거래관행에 비추어 보아 부당하거나 과대한 이익의 제공에 해당하는지 여부를 가려야 할 것이고, 이러한 판단 과정에서 한국의료기기산업협회가 제정한 '의료기기 거래에 관한 공정경쟁규약'[34](이하 '공정경쟁규약'이라 한다)은 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.[35]

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

28 부당한 이익의 제공이 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부는 객관적으로 고객의 의사결정에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부에 따라 결정된다.[36]

29 경쟁사업자의 고객이란 경쟁사업자와 실제로 거래하고 있는 고객뿐만 아니라 장래에 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 잠재적 고객도 포함한다.[37] 또한, 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없고 객관적으로 고객의 제품구매결정에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으면 고객유인가능성을 인정할 수 있다.

---

34) 2011. 10. 28. 공정거래위원회의 승인을 받고 2011. 12. 1.부터 시행되었다.

35) 대법원은 제약회사의 판매촉진활동의 부당성 여부 판단 시 한국제약협회에서 제정한 공정경쟁규약이 중요한 기준이 될 수 있다고 판시하였다(대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두3507 판결 참조).

36) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2008두22815 판결.

37) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306 판결 참조.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

30 공정거래저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래저해성이 있다 할 것이고, 공정거래저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성) 만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.[38]

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

31 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의하는 행위에 해당한다.

32 첫째, 사업자가 고객의 수요를 얻기 위하여 가격, 품질 또는 서비스 등 장점에 의한 경쟁(competition on merits)을 하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이나, 피심인은 아래 <표 21> 내지 <표 24>에서 보는 바와 같이 해외학술대회 참가 의사와의 관계유지를 자기 제품의 판매 증진을 위한 수단으로 사용하고자 하는 목적으로 종합병원 소속 의사들의 해외학술대회 참가경비를 개별적으로 지원하거나 지원할 것을 제의하였는바, 이는 해외학술대회 참가 의사 또는 의사가 소속된 병원에 직접적·개별적인 지원을 금지한 공정경쟁규약[39]의 범위를 넘어서는 것으로서 이를 사회통념상 정상적인 거래관행에 따른 이익제공행위로 보기 어렵다.

<표 21> <u>홍○○ 이사가 2012. 11. 12. 전송한 이메일(소갑 제2-2호증)</u>

38) 대법원 2001. 2. 9. 선고 2000두6206판결 참조.

39) 공정경쟁규약 제9조 제2항 제3호에 의하면 학술대회를 지원하려는 사업자는 학술대회만을 지정하여 협회에 기탁하는 방식으로 보건의료전문가를 지원하여야 하며, 협회를 통해 지원하는 것 외에 학술대회를 주관하는 학회, 학술기관·단체, 연구기관·단체나 그 관계자, 학술대회 참가자 개인에 대한 직접적인 지원을 금지하고 있다.

From : Hong, ㅇㅇ
Sent : Monday, November 12, 2012 9:52 AM
To : Hwang, ×× ; Ryu, ◇◇
Cc : Chung, ○○
Subject : Top 20 Account Market Winning Strategy

지난주 manager's meeting 에서 얘기했던 market size tip 20 account에 대한 전략안 작성을 부탁드립니다. 아래 첨부파일이 좀 복잡하긴 하지만 앞 부분은 이번 AOP planning 하느라 사용했던 account forecasting이니 참조만 하시면 될 것 같고요. "Market Top 20" 탭에서 market winning strategy를 채워주시면 됩니다.(중략)

Hospital name	Market Winning Strategy
○○ ○○ (○○○ 병원)	신규연구; 지역모임 활성화(로타/혈관내 초음파);기타명분제공;행사(병원등반대회지원); 해외/국내 학회지원(타사 ○○○ 병원 기본 2명씩 지원중)
○○ (○○병원)	study참여, 명분제공 event, 해외학회지원
○○-○○ (○○○○병원)	국내/해외 학회 지원, 보스톤 역할 증진방안(국내외학회 보스톤 session role 부여)
○○-○○ (○○○○○○ 병원)	해외학회 연2회 지원(대리점 별도)

<표 22> 홍ㅇㅇ 이사가 ○○○병원 박◈◈ 의사에게 전송한 이메일(소갑 제2-4호증)

보낸 사람 : "Hong, ○○"
받는 사람 : 박◈◈
참조 : "Ryu, ◇◇", "You, ㅇㅇ", "Chung, ㅇㅇ"
날짜 : 2013년 3월 13일 수요일, 12시 16분 03초 +0900
제목 : RE : EURO PCR참석 관련

교수님,
잘 도착하셨는지요?
저는 안타깝게도 training로 아직 보스톤에 있습니다. 이번주 토요일 귀국이니 꽤나 긴 미국여정입니다.
지난 주 Host-Assure 발표를 위해서 마지막까지 최대한 f/u loss를 줄여 좋은 결과 이끌어주셔서 다시 한번 감사드립니다.

앞으로도 ○○○/Boston Scientific간의 긴밀한 partnership이 유지될 수 있도록 말씀하신대로 최선을 다하겠습니다.

Euro-PCR 관련해서는 말씀주신대로 후원약속 드리겠습니다. 이 부분 관련해서 유ㅇㅇ씨가 f/u토록 조치 취하겠습니다.

<표 23> 황××가 부서원들에게 전송한 내부 이메일(소갑 제2-4호증)

Dear All 첨부와 같이 이번에 우리가 sponsor를 해드리는 선생님들의 lists가 있습니다. 앞으로 여러분들과 계속 잘 마무리 될 때까지 communication을 할 예정입니다. 추가로 기본적인 것은 알고 있겠지만 노파심에서 설명하자면, 학회는 이제 국내외를 막론하고, 심장학회를 통해 회사와 해당 Dr가 신청한 경우에 한해서 진행되며, 자기가 사용한 금액에 대한 영수증을 심장학회에 신청후, refund 받는 system입니다. 따라서, 가능한한 본인이 직접 비행기과 등록을 예약하는 것이 좋습니다만, 필요한 경우 우리 회사가 이용하는 레트캡투어를 통해 예약을 진행해드립니다.(중략) 학회는 비단 보내드리는 것이 아닌, 우리에게 득이 되도록 진행하는 것 역시 중요합니다. 각자 이에 어떻게 회사와 내게 도움이 될지를 좀 더 깊게 생각하고 행동해주시기 바랍니다.

<표 24> 홍ㅇㅇ 이사가 부서원들에게 전송한 내부이메일(소갑 제2-2호증)

PCR faculty로 추천하실 분 각 팀별 1명씩 추천바랍니다. 보스톤에 로얄티가 높은 선생님으로 했으면 합니다. 오늘까지 알려주세요.

33 둘째, 의료기기법 등 관련법령에 따르면 피심인과 같은 의료기기 업체는 의료인 또는 의료기관에게 의료기기의 판매촉진 목적으로 경제상 이익을 제공할 수 없음에도, 피심인은 위 <표 21>, <표 23>에서 보는 바와 같이 법위반 행위에 대한 제재를 회피하고자 해외학술대회 지원 명목을 이용하여 탈법적·우회적 방법으로 경제적 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의한 사실이 인정되는바, 이는 사회통념상 정당한 이익제공으로 보기 어렵다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

34 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 행위에 해당한다.

35 첫째, 피심인의 개별 의사에 대해 개별적·직접적으로 해외학술대회 참가비용을 지원 또는 지원제의함으로써 의사 또는 의사가 소속된 병원이 스텐트 등 의료기기 구매 시 가격이나 품질에 따라 제품을 선택하기보다 학술대회 참가비용을 지원한 피심인의 제품을 선택하도록 유인할 가능성이 크다.

36 둘째, 피심인이 경제상 이익을 제공한 사유가 자기 제품의 판매 증진에 있음이 명백한 점에 비추어, 의사 또는 의사가 소속된 병원의 의료기기 선택과 경제상 이익 제공행위가 연계되어 있어 고객유인 가능성이 크다고 볼 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

37 피심인의 위 2. 가.의 행위는, 앞서 살펴본 바와 같이 의사 또는 의사가 소속된 병원으로 하여금 의료기기의 가격·안전성 및 효과 등을 고려하여 환자들에게 맞는 의료기기를 구매하도록 하기보다는 피심인으로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의료기기를 선택하게 하여 결과적으로 환자에게 도움이 되는 의료기기보다는 의사, 병원 또는 의료기기 업체에 더 이익이 되는 의료기기가 선택되는 선택왜곡 현상을 가져올 위험성을 배제하기 어려운 점, 의료기기 시장의 특성 상 스텐트 등 정밀의료기기의 경우 환자의 신체에 직접 삽입되는 것으로서 안전성이 매우 중요한 제품이면서도 환자의 선택권은 배제되어 있는 점, 피심인이 의사 또는 병원에게 제공한 이익의 내용 및 정도 등에 비추어 볼 때 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하다고 보기 어려워 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다 할 것이다.

3) 소결

38 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호 전단, 법 시행령 제36조

제1항 관련 [별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준 제4호 가목의 부당한 이익에 의한 고객유인행위에 해당한다.

3. 처분

39 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서를 저해하고 소비자에게 미치는 영향이 상당한 위반행위에 해당하므로 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법(2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정된 것을 말한다) 제24조에 따라 시정명령을 부과한다.

4. 결론

40 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로 법 제24조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 3월 13일

의 장 위 원 정 중 원

위 원 지 철 호

위 원 유 진 희 의원면직으로 서명날인 불능

의 장